

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 624/2538 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

นาย บรรเจิด อุดมเรืองเกียรติ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 158 (6)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

ขณะเช็คตามฟ้องถูกปฏิเสธการจ่ายเงินและโจทก์ฟ้องคดีนั้นพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534ยังมิได้ประกาศใช้บังคับการที่โจทก์บรรยายฟ้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2497จึงเป็นฟ้องที่ขอให้บังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2497ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเป็นการถูกต้องแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และขอให้นับโทษของจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาของศาลชั้นต้น

จำเลยให้กาปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 11 เดือน ให้นับโทษจำเลยต่อ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์มิได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่าจำเลยออก
เช็คชำระหนี้ค่าอะไร บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นผลดีแก่จำเลย
ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาผิดกับจำเลยไม่ได้ ชอบที่จะ
ยกฟ้องจำเลยเสียจึงจะต้องตามกฎหมายนั้นแม้จำเลยมิได้ยกขึ้นกันมาแล้วใน
ศาลอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ได้ เห็น
ว่า ขณะเช็คตามฟ้องถูกปฏิเสธการจ่ายเงินและโจทก์ฟ้องคดีนี้ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ยังมีได้ประกาศใช้บังคับ การที่โจทก์
ฟ้องโดยบรรยายฟ้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2497 เป็นฟ้องที่ขอให้บังคับตามพิพากษาว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2497 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นถูกต้องแล้ว

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันนาท พันธ์าวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ